

הצהרת מנהל פרויקט לאשור מסמכים לחתימה

לכבוד
סמנכ"ל הנדסה/מנכ"ל החברה

הנדון: פרויקט ס"ל - תב"ע מס' 1006-1007 / בנין מס' 1006-1007 - בקשה להיתר / בקשה להיתר שינויים
בקשה לטופס 4 / בקשה לתעודת גמר / כתב התחייבות לרשות / הסכם תכנון י"ל סני יוסף לרמי

1. מצ"ב 1 העתקים מהבקשה הנ"ל לחתימתכם.
2. בדקתי את המסמכים ומצאתי אותם תקינים.
3. תכניות ומפרטי המכר עודכנו בהתאם לביצוע בפועל או לביצוע העתידי ונשמרו בכונן I.
4. לנ"ל מצורפים:

1. או איגוד תג"מ א"מ"ה בלוקמט ש"מ"ן
2. י"ל סני יוסף לרמי ת"מ"ה ש"מ"ן
3. י"ל סני יוסף לרמי ת"מ"ה ש"מ"ן

בברכה,

למה אלס

מנהל הפרויקט

העתק:
סמנכ"ל שיווק ומנהל מכירות אזורי
מנהלת מחלקת רישום
עו"ד מלווה

אפריקה ישראל מגורים

חוזה יועץ בניה ירוקה, איכות סביבה ותרמי

סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007

גבעת שמואל

ע

מס' חוזה: NT-10-2276CO

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESI פיתוח

סביבה וקיימות

סטטוס:

גרסה: 04

ספק:

אפריקה ישראל מגורים
חברת ייעוץ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

חוזה יועץ בניה ירוקה, איכות סביבה ותרמי

שנערך ונחתם ביום 20/08/2023

בין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו ג', אור יהודה
514677533

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

ESD פיתוח סביבה וקיימות
גיבורי ישראל 10א' נתניה
514424258

(להלן: "היועץ")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידי דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ואו הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט ליועץ.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, על פי

פרויקט: סביוני גבעת תבנית: יועץ בניה ירוקה מס' חוזה: NT-10-2276CO

שמואל מגרשים
1006-1007
ESD פיתוח
סביבה וקיימות

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

סטטוס:

0.4

גרסה:

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ה.פ. 514677533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

היועץ"/

"השירותים"- השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"-

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"/

"ההסכם"-

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"-

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות

המקומית"-

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה

הפיתוח"-

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2. הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

- נספח א' - נספח כללי;
- נספח ב' ו-11 - שירותי היועץ;
- נספח ג' - לוח זמנים;
- נספח ד' - שכר היועץ;
- נספח ה' - תשלומי שכר היועץ;
- נספח ו' - הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
- נספח ז' - מפרט ביטוחי היועץ;
- נספח ז' - אישור על קיום ביטוחי היועץ;
- נספח ח' - רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק.
- נספח ט' - אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
- נספח י' - נספח היעדר תביעות.

2. שירותי היועץ

2.1. המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.

2.2. היועץ מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי היועץ, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי היועץ על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

NT-10-2276CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

סביוני גבעת

פיתוח סביבה

שמואל מגרשים

וקיימות בע"מ

010000

0.4

גרסה:

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

גבעת שמואל החדשה בע"מ

ה.פ. 51467755

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

- 2.3. היועץ מצהיר, כי ידוע לו ששירותי היועץ על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספחים ב' וב'1 המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר היועץ, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספחים ב' וב'1 המצ"ב.
- 2.4. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5. היועץ יבסס את שירותי היועץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב היועץ, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7. היועץ ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8. כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל היועץ להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9. היועץ מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי היועץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר היועץ כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי היועץ, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי היועץ.
- 2.10. היועץ מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי היועץ, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. היועץ מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11. היועץ לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12. המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13. היועץ ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

NT-10-2276CO :מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סבינו גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

:010000

0.4

גרסה:

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מגבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514877533

© וקסלה, ברגמן ושות' עורכי-דין

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1. היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2. היועץ מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי היועץ ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי היועץ.
- 3.3. מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של היועץ, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות ליועץ מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונות ואחריותו של היועץ, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.
- 3.4. מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של היועץ למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.
- היועץ מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של היועץ שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.
- 3.5.
- 3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהיועץ להחליף כל עובד מעובדיו של היועץ שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות היועץ, ועל היועץ למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.
- 3.5.2. החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי היועץ תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את היועץ מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.
- 3.6. היועץ מתחייב, לצייד על חשבונות את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי היועץ. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי היועץ ועל חשבונות, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות היועץ

- 4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי היועץ וכל הכרוך בכך, יפעל היועץ בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:
- 4.1.1. שהיועץ לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.
- 4.1.2. שהיועץ לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש

NT-10-2276CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

סביבה וקיימות

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

010000

0.4

גרסה:

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

ובכתב.

4.2. זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה היועץ רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי היועץ כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי היועץ וכן לבדוק את טיב שירותי היועץ הנעשים על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2. היועץ ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי היועץ וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את היועץ מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5. אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי היועץ על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהיועץ להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1. היועץ יבצע את שירותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "**לוח הזמנים**"). כל שירות הכלול בשירותי היועץ, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי היועץ במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2. לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספחים ב' וז' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3. יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

6.4. ידוע ליועץ, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או

פרויקט: סביוני גבעת תבנית: יועץ בניה ירוקה מס' חוזה: NT-10-2276CO

שמואל מגרשים
1006-1007

ספק: ESD פיתוח
סביבה וקיימות

גרסה: 0.4

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

ע"י שמואל החדשה בע"מ
514677533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.

6.5. עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו.

6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.5.3. היועץ לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6. היועץ מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7. ב-1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי היועץ ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר היועץ

7.1. תמורת שירותי היועץ וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין ליועץ שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר היועץ").

7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1. הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק היועץ במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות ליועץ בהליך עבודתו, לא יהיה היועץ זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י היועץ למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק היועץ במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

NT-10-2276CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביבתי גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

גרסה: 0.4

סטוס:

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

נבעת שמואל החדשה בע"מ
514677533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי היועץ באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר היועץ ישולמו ליועץ תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר היועץ ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי היועץ ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע ליועץ. במקרה של הפסקת עבודתו של היועץ כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר היועץ במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק היועץ את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י היועץ ומאומת כנדרש בו.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ, הינם הצגת רישיון היועץ כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי היועץ כדן, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהיועץ לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר היועץ בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1. היועץ מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2. נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב', ב'1 או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את היועץ בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי היועץ, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השנויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהיועץ ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השנויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי היועץ ושכר היועץ. בכל מקרה, השנויים כאמור, לא יהוו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

פרויקט: סביובי גבעת תבנית: יועץ בניה ירוקה מס' חוזה: NT-10-2276CO

שמואל מגרשים
1006-1007

ספק:

ESD פיתוח
סביבה וקיימות

גרסה: 0.4

סטטוס:

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

גבעת שמואל חוזרת בע"מ
ח.פ. 51467755

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

8.3. על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע ליועץ דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1. טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של היועץ ו/או של היועצים.

8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י היועץ.

8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4. היועץ מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין היועץ לרוכשים. היועץ יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין היועץ לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או ליועץ ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל יחשבו חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ת התמורה המגיעה ליועץ.

9.2. אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ו/או מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **בנספח ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **בנספח ז'1**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף אי' לאישור עריכת הביטוח.

9.4. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים שהוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה,

פרויקט: סבינו גבעת

תבנית: יועץ בניה ירוקה

שמואל מגרשים
1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

גרסה: 0.4

סטטוס:

גבעת שנואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514675222

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

- 9.5. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6. מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7. מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8. למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9. מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11. אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 9.14. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל ההיועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15. אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16. היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר

NT-10-2276CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

סביוני גבעת

שמאל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

סטטוס:

0.4

גרסה:

ספק:

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

רשות שטחית להנדסה בע"מ

ת.ב. 51967723

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן היועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיועסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנייל.

9.17. הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1. בכל עת במהלך ביצוע שירותי היועץ וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור היועץ למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן היועץ בהקדם האפשרי וימסורן למזמין.

10.2. עם גמר שירותי היועץ, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3. הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 לחלן, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4. כמו כן, חייב היועץ לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5. היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6. זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנייל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע ליועץ דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. היועץ אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד היועץ

11.1. מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של היועץ כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של היועץ.

11.2. אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין היועץ ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי היועץ ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל עניין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו חרחבה ו/או מכת הסכם כלשהו על עובד.

11.3. מוסכם בזה, כי היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

11.4. היועץ מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה

פרויקט: סביוני גבעת תבנית: יועץ בניה ירוקה מס' חוזה: NT-10-2276CO

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

סטטוס:

0.4

גרסה:

ספק:

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

גבעת שמואל החזקה בע"מ
ח.פ. 51467553

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אחרים, החלים ו/או שיחולו על היועץ ו/או עובדי היועץ בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי היועץ.

11.5. היועץ יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עלויות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה היועץ את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ת התמורה המגיעה ליועץ.

11.7. בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1.

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליועץ. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותיו היועץ שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה היועץ חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי היועץ על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה היועץ זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

NT-10-2276CO

מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סבינו גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

0.4

גרסה:

ספק:

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
51737553.פ.ח.

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

12.3.

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה ביועץ, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והיועץ לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. היועץ הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מחיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד היועץ נפטר, היועץ פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה ליועץ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ שבוצעו עד לאותו מועד, והיועץ מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהיועץ לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת היועץ ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15%

NT-10-2276CO :מ' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סבינוי גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

010000

0.4

גרסה:

ספק:

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

גבעת שמואל וחוזה בע"מ
ח.ב. 5175755

© וקסלה, ברגמן ושות' עורכי-דין

לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

- 13.1. אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.2. אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע שרותי היועץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו ותחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכירות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחלל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/גם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.
- 13.4. שירותי היועץ יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של היועץ בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.
- 13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

14. סיום שרותי היועץ

- 14.1. שירותי היועץ יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בחודעה שניתנה ע"י המזמין ליועץ במסגרת הוראות אותו סעיף.
- 14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין ליועץ, כי הושלם מתן שרותי היועץ על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

- 15.1. היועץ מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי היועץ, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.
- 15.2. מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי היועץ כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית היועץ לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע היועץ למנהל מיד עם אירועה.
- 15.3. היועץ יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.
- 15.4. לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי היועץ, ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

NT-10-2276CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פריקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

סטוס:

0.4

גרסה:

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

נכס 51467555
נכס 51467555

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

16. ויתור על זכויות מצד היועץ

16.1. השתמש המזמין כדן בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והיועץ לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שרותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי היועץ, שביצע היועץ על פי חוזה זה.

16.2. היועץ מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי היועץ ו/או מסירתם לידי יועץ אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף היועץ פעולה עם המזמין ו/או עם היועץ החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של היועץ החליפי.

17. שונות

17.1. המנהל הראשי במשרד היועץ, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות היועץ לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2. כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

היועץ מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3. המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4. מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5. שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או היועץ לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

NT-10-2276CO :מ' חוזה

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

סוסוס:

גרסה: 0.4

990:

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

נבחרת שמואל והדסה בע"מ
ת.ד. 51767700

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או היועץ בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6. במידה והיועץ כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אתוראים בחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות היועץ לפי תוזה זה.

17.7. על אף והאמור בכל חוראה אחרת בחוזה זה ואף בכל מסמך אחר בין יחידים המזמין ואף בכל דין, מובחר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים בחד למלא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיתחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היענין רק כפי חלקו המפורט בסעיף א' בגין כל תיוב מחויבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחול, וזבבל מקרה כל אחד מיתחיד המזמין אינו אחראי, ביתד לחרוז, למלאות חויבי המזמין כלפי היענין על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מתאמור להלן בסעיף לסיום חוזה.

היושע מתחיל בזה, כי כל זרישה ואו תלונה ואו טענה ואו תביעה, ככל שתחיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מהיחידים המזמין כמפורט בספת א'. אותו זין, יחול לגבי תביעה של מי מהיחידים המזמין כנגד היושע, קר, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בספת א'.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לתורה זה ואין ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסדר ספק, מוסכם ומוצהר, כי היתוך לא יהיה זמאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, לחפסיק את שירותי חינוך, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי היתוך ואז עם סיום חוזת זה, לפי חשניין.

17.9. כל התצאות ומס הצולים בגין חחווה ובגין כל המסמכים, החשבונות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, תלת על חוץ והשולמנה על ידך.

17.10. חוזה זה על נספחי, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לתנאימנו כדן עיי מורשי הזתיממ של המזמין.

17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכתבנות לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לתחם לפי הכתובות עלול תחשב כמסורה לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחו חהודעה בפקסימיליז ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

גבעת שניאל החדשה בע"מ

5176.722 .2.0

שם צד א
חברת

ולראיה באתר הצדדים על החומות:

פ"תח סג"ב
פ"תח סג"ב

ESD פיתוח טכנולוגיית היכרות

1/10/22

תתימך ותורמנת עיני רויצן :

NT-10-2276CO :מס' תזדה:

תבנית: יומן/בניה יסקה

פרויקט: אביוני גבעת

שמואל מברשים

1006-1007

פיתוח

סביבה וקיימות

201000

תסב:

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בגבעת שמואל, סביבתי גבעת שמואל מגרשים 1006-1007 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" – תכנית בנין עיר מס' 427-0218768 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת תחלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-6191. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"**הרשות המקומית**" – גבעת שמואל.

"**חוזה הפיתוח**" – חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: מרול אטמן

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכונים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם:

- א. ראש צוות: שמוליק ליפשיץ
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חוזה זה: 35

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא אדריכל/מהנדס: שמוליק ליפשיץ

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן: 100%

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

NT-10-2276CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביבתי גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

גרסה: 0.4

ספק:

סטטוס:
גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 51467755

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ב"שרותי היועץ לבניה ירוקה ואיכות סביבה

1. כללי:

1.1 שירותי היועץ כוללים את ניתוח המאפיינים, הכנת פרוגרמה לבנייה בת קיימא ואיכות סביבה בפרויקט, אשר יכללו את הפרטים הבאים:

- א. בנייה ירוקה.
- ב. היבטים סביבתיים, לא כולל דו"חות קרקע היסטוריים (אם יידרש).
- ג. ~~זיהום קרקע, מים וגז קרקע.~~
- ד. כל דרישות המשרד להגנת הסביבה והאגף לאיכות הסביבה ברשות המקומית.
- ה. מערכת אצירה, דחיסה, שינוע ופינוי פסולת ומחזור, בתאום עם יועץ פינוי האשפה.
- ו. כל מרכיב שרות אחר הרגיל ומקובל על ידי יועץ סביבה בנסיבות הפרויקט.

1.2 שילוב הנחיות לבנייה בת קיימא (להלן: "בנייה ירוקה"), הנחיות מח' איכות הסביבה ברשות המקומית בתכנון ובמפרטים עפ"י תקן ישראלי 5281 וכן תקן ישראלי 5282 ומעקב אחר התאמה בין הביצוע להנחיות התכנון. נושאי הייעוץ בבניה ירוקה - כוללים את פרקי התקן והינם:

- א. פרק 1 - אנרגיה
- ב. פרק 2 - קרקע
- ג. פרק 3 - מים
- ד. פרק 4 - חומרים
- ה. פרק 5 - בריאות ורווחה
- ו. פרק 6 - פסולת
- ז. פרק 7 - תחבורה
- ח. פרק 8 - ניהול אתר הבנייה
- ט. פרק 9 - חדשנות

1.3 המהנדס, צוות עובדים ואמצעים של היועץ:

- א. המהנדס הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין.
- ב. ראש הצוות יהיה מהנדס בכיר בעל ניסיון מוכח בתחום הבניה הירוקה ואיכות סביבה, אשר יאושר מראש על ידי המזמין ובמקרה הצורך יוחלף מיידית על פי דרישת המזמין.
- ג. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא הגבלה.

פרויקט: סביוני גבעת תבנית: יועץ בניה ירוקה מס' חוזה: NT-10-2276CO

שמואל מגרשים
1006-1007

:010100

0.4

גרסה:

ESD פיתוח

ספק:

סביבה וקיימות

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 51467555

ד. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.

ה. צוות השרטטים של המהנדס יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.4 על היועץ לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל שלב או לפני כל שרות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.

1.5 תכנון הבניה הירוקה ואיכות הסביבה, יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכננים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - view@. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

1.6 קבלת אישור הרשות המקומית ו/או מכון התקנים ע"י הגשת אוגדן ו/או תיק בניה ירוקה במכון התקנים.

1.7 פיקוח על כל חלקי המבנה המשלבים מרכיבים של בניה ירוקה ואיכות הסביבה, לרבות קבלת אישור הרשויות (רשות מקומית/ מכון התקנים ו/או אחר) על מרכיב הביצוע של בנייה בת קיימא, לרבות קבלת טפסי 4 ותעודות גמר.

1. מירוס שירותי היועץ:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים ואכלוס בשלבים.

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 תכנון מוקדם:

א. בירור הפרוגרמה עם נציג המזמין והגדרת יעד רמת הבניה הנדרשת ע"י המזמין. הגדרה ראשונית של מטרות, בעיות, אילוצים ויעדים לתכנון, לאישור המזמין. בירור הפרוגרמה עם המתכננים והיועצים, ביקורים באתר, חקירות ובדיקות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם המתכננים והיועצים.

ב. השתתפות בדיונים עם צוות התכנון ונציג המזמין לצורך ניתוח הנתונים והגדרת המטרות והצרכים התכנוניים. הכנת פרוגרמה לתכנון, הכוללת: הכנת סקר פערים, מטרות, בעיות, אילוצים, יעדים, נתונים כמותיים ואיכותיים, בתאום עם המתכננים והיועצים ובאישור המזמין.

ג. בירור ברשויות המוסמכות ואצל גורמים אחרים לרבות הרשות המקומית, איכות/הגנת הסביבה, בקשר לכל הנושאים הקשורים בתכנון הפרויקט והתאמתו לבנייה ירוקה ולתקן ישראלי 5281 ו- 5282 ובקבלת

פרויקט: סביוני גבעת תבנית: יועץ בניה ירוקה מ' חוזה: NT-10-2276CO

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

ספק:

גרסה: 0.4

010000

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 5116:7532

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

הנחיות מהרשויות לתכנונו ולביצועו, לרבות ריכוז נתונים מהמתכננים ויועצי הפרויקט בכל הקשור למאפייני הבנייה הירוקה של האתר וסביבתו.

ד. מתן ייעוץ מוקדם לחלופות התכנון של האדריכל והמתכננים האחרים (המתארות את פריסת שימושי הקרקע, פריסת צפיפות הבניה, והבינוי המוצע), הצגת החלופות בפני המזמין והאדריכל תוך ניתוחן, פרוט היתרונות והחסרונות של כל חלופה, מידת התאמתן לפרוגרמה והמלצה על חלופה מועדפת.

ה. הכנת חוות-דעת מוקדמות ואומדנים תקציביים ותיאור הבעיות העקרוניות, וגיבוש קונספציה בנושא הבניה הירוקה בפרויקט וההיבטים הסביבתיים בהם זיהום קרקע, מים וגזי קרקע.

ו. היועץ יגיש, ינחה, וימליץ בנושאים הבאים:

- ניתוח אקלימי וסביבתי של האתר עליו מתוכנן הפרויקט.
- תאום העמדת המבנים עם האדריכל.
- בדיקה וטיפול בפתחי המבנה - מיקום, גדלים, הצללות בהתאם להפניה האקלימית והתכנון האדריכלי.
- עריכת הדמיה ממוחשבת של ההצללה במספר חלופות לבדיקת יעילות ההצללה.
- המלצות לתכנון תאורה חסכונית באנרגיה.
- המלצות ובחינת מספר חלופות לשיפור תרמי של מעטפת המבנה (קירות, גגות, זיגוג, מסגרות, פתחי המבנה).
- עריכת נספח אנרגטי לפי תקן 5281 / 5282 / 1045.
- הנחיות לחסכון באנרגיה במערכות מיזוג אוויר לרבות הנחיות לשילוב מערכות שליטה ובקרה על מערכות מיזוג האוויר.
- המלצות והנחיות לייצור אנרגיה נקייה ולאגירת אנרגיה.
- המלצות והנחיות לחיסכון, מחזור, ואיסוף מים (בתאום משרד הבריאות).
- הנחיות לבחירת חומרי בניה וגמר "בריאים", ממחזרים, וברי מחזור.
- ~~הנחיות למתקני איסוף והפחת פסולת (בתאום החברה לאבות הסביבה).~~
- הנחיות לאזורים פתוחים, שימור מי נגר עילי, צמחיה חסכונית במים, אזורים מוצללים וכד'.
- עריכת סימולציית משטר רוחות ומתן הנחיות לתכנון.

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

פרויקט: סביוני גבעת תבנית: יועץ בניה ירוקה מס' חוזה: NT-10-2276CO

שמואל מגרשים
1006-1007

990: ESD פיתוח
סביבה וקיימות

גרסה: 0.4 סטוס:

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 51167532

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

- כל נושא אחר הקשור בפרויקט בתחום הבניה הירוקה ואיכות הסביבה.

- ז. מסירת נתונים למתכננים וליועצים לבדיקת השלכות החלופות המוצעות על הנושאים שבתחום מומחיותם. תאום התכניות המוקדמות של היועצים עם תכניות היועץ ובין לבין עצמן, בכל הנוגע לבנייה ירוקה ואיכות סביבה..
- ח. הכנת חוות דעת מוקדמת המפרטת את הבעיות העקרוניות, מפגעי איכות סביבה (כגון; קווי מתח גבוה, מפגעי רעש, זיהום אוויר, חשד לזיהום קרקע, וכד') והגשת הצעה מוקדמת עם המלצות המתארות את הפתרונות האלטרנטיביים העקרוניים.
- ט. המלצות אופרטיביות ליועצים השונים לאורור טבעי, אור יום, בידוד, מיזוג אויר, פיתוח שטחים, חניונים, תאורה מלכותית וכדומה.
- י. ייעוץ בבחירת חלופה סופית, אשר נבחרה, וניתוח מסכם לרבות בחינה של טבלת הניקוד המצופה מהתכנון הקיים והתאמתו לתקן 5281 ו-5282 לאישור המזמין.

2.2 תכנון סופי :

- א. בדיקת התאמת התכניות, המוגשות ע"י היועצים לרשויות ולגורמים האחרים, להמלצות כאמור. הכנת מסמכים סטטוטוריים לאישור גורמי איכות הסביבה ובהם נספח איכות סביבה, נספח בניה ירוקה לפי האלטרנטיבה שתיבחר על-ידי המזמין בתיאום עם המזמין, המתכננים וכל יתר היועצים של המזמין.
- ב. ביצוע השלמות והכנת דו"חות שנדרשו בשלב הקודם לקבלת הניקוד, כגון: הצללות חיצוניות ופנים המבנה, תכנית ניהול אתר, תכנון ביו-אקלימי וכו'.
- ג. קבלת דו"חות מיועצים אחרים והטמעתם באוגדן המוגש כגון: אקולוגיית אתר, סקר היסטורי של מזהמי קרקע, אקוסטיקה, קרינה, הידרולוגיה וכו'.
- ד. תיאום התכנון המוקדם מול כל הרשויות הרלוונטיות וכל יתר הגורמים הנדרשים כהכנת רקע לתכנון יועצים, לרבות בניית "אסטרטגיה ירוקה" לפרויקט ובהם חיסכון באנרגיה, לשימור ומחזור מים, הצללה, תאורה, פסולת ושאר סעיפי ההנחיות וזאת בתאום עם המזמין, מנהל ויועצי הפרויקט וכן יועצים חיצוניים, ובחינת החלופות לפתרונות ולמערכות בראיית אותה אסטרטגיה.
- ה. חתימה על מסמכי התכנון המוגשים לרשויות, כיועץ בניה ירוקה ואיכות הסביבה.
- ו. הכנסת השינויים בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין.
- ז. מסירת נתונים ליועצים, בכדי שייכנו אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט, כל אחד בתחומו **והמשד ייעוץ והנחיה בשלב התכנון הסופי בנושאים המתוארים בסעיף 2.1 ו' לעיל.**

פרויקט: סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007
 ע"מ: 0.4 גרסה: 0.4
 מס' חוזה: NT-10-2276CO
 סביבה וקיימות ESD פיתוח
 סביבה וקיימות

פיתוח סביבה
 וקיימות בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
 ח.א. 51467755

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

- ח. סיוע להכנת אומדן משוער של מחיר מרכיבי הבניה הירוקה של הפרויקט.
- ט. הצגת, ובחינת חלופות לפתרונות וציוד לאישור המזמין, כולל מסמך המפרט את המשמעויות מבחינת ביצוע, תפעול ואחזקה, עלות, שרידות, איכות הפתרון וכדומה.
- י. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.
- יא. הכנה והגשת אוגדן ירוק לרשות המקומית ו/או הכנה והגשה של תיק בנייה ירוקה למכון התקנים.
- יב. ליוויי התהליך מול הרשות המקומית ו/או מכון התקנים, עריכת תיקונים והתאמות עד לאישור הסופי מול הרשות המקומית ו/או מכון התקנים.
- יג. קבלת האישורים הנדרשים מגורמי איכות הסביבה, לרבות ~~סיכול בדיקות~~ ~~קרקעיות קרקע~~.

פיתוח סביבה

וקיימות בע"מ

2.3 תכנון מפורט:

- א. בדיקת התאמתן של התכניות המפורטות של היועצים להמלצות היועץ ולאישורי הרשויות המוסמכות, בנושאי הבנייה הירוקה.
- ב. ביצוע תכנון מפורט לקבלת הצעות מקבלני ביצוע של כל ציוד פינוי האשפה לרבות תכנון תשתיות הנדסיות תומכות וכן אמצעים למזעור מטרדי זיהום אוויר/ריח וכן מתקנים לטיפול קדם בשפכים במידת הצורך.
- ג. אישור התוכניות הרלוונטיות במכון התקנים, במוסדות וברשויות.
- ד. סיוע למתכננים וליועצים בהכנת מפרטים המתאימים למפרטים הכלליים המקובלים על המזמין בכל הקשור לבניה ירוקה ואיכות הסביבה שיכללו את כל העבודות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ובדיקה של תכניות, מתקנים ומערכות, אף אם תוכנו ונערכו על ידי מי מהמתכננים או מהיועצים האחרים, והמשך ייעוץ והנחיה בשלב התכנון הסופי בנושאים המתוארים בסעיף 2.1 ה'.
- ה. הכנת מפרטים, כתבי כמויות ואומדן תקציבי מפורט לעבודות הבניה הירוקה ואיכות הסביבה, לקבלת הצעות מחיר ולביצוע כולל תאום עם היועצים השונים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור תכנית לקידוחים ובדיקות קרקע.
- ו. כל יתר הדרוש להשלמת התכנון המפורט ולעריכת המסמכים, אשר דרושים לעריכת המכרזים.
- ז. העבודות יהיו במכרז אחד או מכרזים מפוצלים לשיקול המזמין.
- ח. מתן אישור בכתב לתכניות לביצוע של היועצים.

פרויקט: סביוני גבעת תבנית: יועץ בניה ירוקה מס' חוזה: NT-10-2276CO

שמואל מגרשים
1006-1007

ESD פיתוח
סביבה וקיימות

010000

גרסה: 04

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ

ח.ב. 5146/7500

© וקסלר, ברגמן ושולר עורכי-דין

- ט. סיוע לעדכון מפרטי המכר ואישור הנוסח וההתאמה לתכנון.
- י. הכנסת שינויים בתכניות לפי דרישת המזמין.
- יא. השתתפות בסיורי קבלנים.
- יב. מתן חוות דעת בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- יג. בדיקת ההצעות של קבלני הביצוע בתחום הטיפול הסביבתי ואלמנטים לבניה ירוקה, ייעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם הקבלן.
- יד. בדיקת הצעות אלטרנטיביות לביצוע אשר תוגשנה ע"י הקבלנים, ומתן חו"ד לחברה על ההצעות.

מובהר בזאת שהיועץ יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים – עוד לפני השלמת התכנון המפורט והמסמכים המפורטים לביצוע.

2.4 פיקוח עליון:

- א. הפיקוח העליון של היועץ על ביצוע העבודה יכלול:
- פיקוח עליון על ביצוע העבודה, בהתאם לאוגדן לבניה ירוקה שהוגש לרשות ו/או מכון התקנים, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות. כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
 - ליווי תהליך הבניה ופיקוח עליון בביקורים באתר הפרויקט ובמפעלי הייצור על ביצוע העבודות ואיכותן, לרבות בדיקות הקרקע, המים וגזי הקרקע, בהתאם לתכניות ולמפרטים, במהלך ביצוע העבודות, לפני מסירת העבודות למזמין ובתקופת הבדק.
 - ביקורים באתר בתדירות שתקבע ע"י מנהל הפרויקט, ע"פ צרכי הביצוע. למען הסר ספק, היועץ יבקר באתר הבניה ככל הנדרש בכדי לבצע את הפיקוח העליון כפי שהוגדר לעיל, וככל שיידרש על-ידי המנהל.
 - הכנת מסמכים נדרשים בשלב הביצוע בהתייחס למטרדי רעש ואבק.
 - מבוטל.
 - שילוב הפיקוח העליון של היועצים עם הפיקוח העליון על ביצוע העבודה של בניה ירוקה, איכות הסביבה ותברואה.
 - הדרכה ומתן הסברים למנהל, ליועצים, לקבלנים ולמפקח, במידה ונתמנה כזה לפיקוח על העבודות, הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.
 - ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של תומרים וציוד.

NT-10-2276CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

גרסה: 0.4

ספיק:

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

סוסוס
גבעת שמואל החדשה בע"מ
ת.ד. 5116:7777

- דיווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע הבניה הירוקה, סביבה ותברואה לאחר כל ביקור של היועץ באתר ו/או בבית המלאכה.
- עדכון התכניות, הפרטים וכל יתר המסמכים הדרושים, בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות או שינויים שיתגלה בהם צורך במהלך התכנון. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
- אשרור תכניות AS-MADE שיוכנו ע"י הקבלנים על רקע תכניות ושיכללו שנויים שבוצעו בתכנון ו/או בביצוע בזמן ביצוע העבודה.
- השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
- ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודה ובפיקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החושים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
- ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- הכנת וחתימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהיועץ במהלך הביצוע, עד קבלת אישור לחיבור הפרויקט למערכות, אישור לאכלוס וקבלת תעודת גמר/רישיון עסק.
- אישור נכונות ותאימות מלאה של כל מסמכי העדות, תיקי מתקן וכדו', של כל הקבלנים שעבדו על פי התכניות וההנחיות של היועץ, בטרם יימסרו לידי נציגי המזמין.
- **סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת טופס 4 ותעודת גמר.**
- סיוע למזמין במתן מענה לפניות, אשר יופנו אליו, בקשר לתכנון וביצוע הבניה הירוקה, איכות הסביבה והתברואה.
- השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם התכנון, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין, והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.
- כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הביצוע.
- ב. כדי למלא משימות אלה, יבקר היועץ באתר הבניה ובמקורות החומרים והציוד באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח.
- ג. אין היועץ רשאי לתת הוראות לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים, לרבות ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע, אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.
- ד. לאחר כל ביקור של היועץ באתר יגיש היועץ לנציג המזמין דו"ח

NT-10-2276CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

000000

גרסה: 04

ספק:

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

נבעת שמואל והחדשה בע"מ
ח.ב. 51467512

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות.
בגמר ביצוע העבודות יגיש היועץ לנציג המזמין הצהרה, בנוסח
נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות
לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא
דו"חות והצהרה אלה לא תשולם ליועץ יתרת שכרו עבור פיקוח
עליון.

ה. ייעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.

2. היועץ מתחייב להעלות את כל הקבצים לאתר לשיתוף קבצים של הפרויקט ולשמור קבצים
והעתק קשיח של כל המפרטים והדוחות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא
התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן כך שניתן יהיה לבצע בהם
תיקונים ושינויים.

3. נציג המזמין רשאי להזמין מהיועץ את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק
מהם ו/או שירותים נוספים מעבר להם.

4. יובהר כדלקמן:

כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת ה- @view או מערכת אחרת עפ"י
החלטת המזמין וזו תשמש לתעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

NT-10-2276CO מס' חוזה:

5116:7593
גבעת שמואל החדשה בע"מ
01000000

תבנית: יועץ בניה ירוקה

גרסה: 0.4

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
פיתוח ESD
סביבה וקיימות

פסק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ב1"
שירותי היועץ התרמי

1. כללי:

- 1.1 שירותי היועץ יכללו תכנון פתרונות הבידוד התרמי בפרויקט) ובין היתר את הנושאים המפורטים להלן:
- בידוד תרמי למעטפת המבנה, לרבות קירות חיצוניים ופנימיים, רצפות, פירים, גגות וכו'.
 - בידוד תרמי למסגרות האלומיניום.
 - חישובים אנרגטיים למערכות הבידוד התרמי במעטפת המבנה.
 - כל הנדרש לפי התקן, תקנות ודרישת הרשות בנושא התרמי והבידוד.

2. שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 תכנון מוקדם:

- א. קבלת תדריך תכנון מנציג המזמין, מהאדריכל, מהקונסטרוקטור, מיועץ הקרקע, מיועץ האינסטלציה/ניקוז, מיועץ הפיתוח ומיועץ הבניה הירוקה ומהיועצים האחרים.
- ב. בירורים עם נציג המזמין, בירורים באתר במידת הצורך, התייעצות ותיאום עם היועצים האחרים.
- ג. עריכת בדיקה מקדימה של התקינה ודרישות הרשות לבידוד תרמי הנדרשת בפרויקט, וקביעת ערכי מינימום למעטפת המבנה.
- ד. התאמת הבידוד התרמי המוצעים לשימושי המבנה הצפויים.
- ה. מבוטל.
- ו. מבוטל.
- ז. הכנת תכניות מוקדמות של עקרונות מערכי הבידוד התרמי של המבנה ושל חומרי הבידוד התרמי, במספר חלופות והכנסת שינויים בהם בהתאם לדרישות המזמין ולשיטת הבניה, לרבות הצגת אומדנים.
- ח. מסירת הנתונים, הפרוגרמה וחווות הדעת למזמין, ליועץ וכן ליועצים ולמתכננים ולכל גורם אחר שייקבע על – ידי המזמין.

2.2 תכנון סופי:

- א. חתימה על בקשות להוצאת היתרי בניה כאחראי לתכנון, לפקות העליון ולביקורת בתחום הבידוד התרמי. כמו כן יכין ויחתום היועץ על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהיועץ בתהליך הבקשה להיתר, במהלך הבצוע ועד לקבלת תעודת גמר.
- ב. הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישות המזמין וטיפול באישורן.
- ג. הכנת תכניות לאישור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכנית העבודה.

פרויקט: סביוני גבעת תבנית: יועץ בניה ירוקה מס' חוזה: NT-10-2276CO

שמואל מגרשים
1006-1007

סטטוס:

גרסה: 0.4

ספק: ESD פיתוח סביבה וקיימות

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פיתוח סביבה
וקיימות ב"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 5116/7522

- ד. אישור התכנון הסופי של היועצים.
 ח. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר ואישור הנוסח וההתאמה לתכנון.
 ו. עדכון האומדן המשוער של ערך עבודות הבידוד התרמי.
 ז. כל יתר הדרוש לתכנון סופי.

2.3 תכנון מפורט:

- א. התכנון המפורט יתאים לסוג הבניה שתבחר ע"י המזמין/הקבלן המבצע.
 ב. על רקע תכניות אדריכלות ו/או קונסטרוקציה יסומנו, לצורך התמצאות, הפניות לפרטי הבידוד התרמי השונים.
 ג. פרטי הבידוד התרמי יפורטו בקנ"מ הנדרש, השיפועים, האביזרים וכד'.
 ד. הכנת מפרטים טכניים המתאימים למפרטים הכלליים המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל העבודות המתוכננות ע"י היועץ תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין או אי כיסוי נושאים הנופלים בין המתכננים והיועצים השונים.
 ה. המפרטים יתבססו על תכניות עבודה מפורטות.
 ו. מבוטל.
 ח. הכנסת שינויים בתוכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע ע"י המזמין.
 י. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
 יא. סיוע במתן תשובות לשאלות הקבלנים.
 יב. מתן חוות דעת טכנית והמלצות לאישור חלופות תכנוניות של קבלנים.
 יג. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים ככל שידרש לבצוע עבודות הבידוד התרמי.
 מובהר בזאת שהיועץ יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים עוד לפני השלמת המסמכים המפורטים לבצוע.

2.4 פיקוח עליון:

- א. הפיקוח העליון של היועץ על ביצוע עבודות הבידוד התרמי יכלול:
- פיקוח עליון על ביצוע העבודות בהתאם לתוכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
 - פיקוח עליון על טיב ביצוע הפרויקט וביצוע התחייבויות קבלני העבודות.
 - ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים, ציוד ושיטות יישום.
 - בדיקה באתר ומחוצה לו באם הקבלן והמפקח תבינו את תכניות היועץ ואת הוראותיו.
 - הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפקוח על העבודות, הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.
 - דיווח למנהל על התקדמות ביצוע העבודות לאחר כל ביקור באתר ו/או בבית המלאכה.
 - עדכון התוכניות והמפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישת הרשויות ומבטיות שיופיעו במהלך ביצוע העבודות. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

NT-10-2276CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סבינו גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

סביבה וקיימות

סביבה וקיימות

סביבה וקיימות

סביבה וקיימות

סביבה וקיימות

סביבה וקיימות

סביבה וקיימות

010000

גרסה: 0.4

ספק:

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 51467553

סביבה וקיימות

סביבה וקיימות

סביבה וקיימות

סביבה וקיימות

סביבה וקיימות

סביבה וקיימות

- השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
 - ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובברורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודות ובפיקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודה והן בתקופת הבדק.
 - מתן יעוץ לפתרונות במקרים של כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
 - מבוטל.
 - ייעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם קבלני העבודות בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, לרבות סיוע ככל הנדרש בכל בורות או הליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות.
 - הכנה ותחזימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהיועץ במהלך הבניה, על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ולתעודת גמר.
 - בדיקת ביצוע עבודות הבדק וקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.
 - סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.
 - סיוע למזמין במתן מענה לפניית אליו בקשר לתכנון ובצוע העבודות.
 - השתתפות עם המזמין בהגנה מפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע העבודות.
 - כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הבניה.
- ב. כדי למלא משימות אלו יבקר היועץ באתר הבניה ובמפעל הטרומי לפי הזמנת המנהל או המפקח.
- ג. אין היועץ רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים או לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.
- ד. לאחר כל ביקור באתר או במפעל היצרן יגיש היועץ לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות.
- ה. יעוץ למזמין בדבר אחזקת הפרויקט.

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

NT-10-2276CO

מס' חוזה:

000000:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

גרסה: 0.4

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ

ח.פ. 514687533

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המהנדס וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.

היועץ ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן היועץ את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר היועץ לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

התקדמות תכנון הבניה הירוקה ואיכות הסביבה תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

NT-10-2276CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גרסה: 0.4

010100

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 51467555

נספח "ד"שכר היועץ

1. תמורת ביצוע שירותי היועץ, כמפורט בנספחים ב' ו'1, ישלם המזמין ליועץ בשעורים כדלקמן:

תמורת ביצוע שירותי היועץ ישולם סכום קבוע ומוחלט כמפורט בטבלה שלהלן:

נושא	שכ"ט מגורים (ש"ח)	שכ"ט מסחר (ש"ח)	הערות
בניה ירוקה לתקן 5281	30,000	10,000	
תקן תרמי 5282	8,000	4,000	
תקן תרמי 1045	6,000	4,000	
איכות סביבה – היתר חפירה ודיפון	6,000		ככל ויוגשו בהיתר אחד, תינתן הנחה של 40%
איכות סביבה – היתר מרתפים	6,000		
איכות סביבה מבנים	5,000	6,000	
דוח רוחות ממוחשב CFD במידה ויידרש	16,000		

2. הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בגין 01/02/2023 (העומד על 243.3794 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

3. למען הסר ספק:

3.1 שכר הטרחה יחושב כמכפלת יחידת הדיר שבתכנון ושכנונות המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לדוגמא: אם בקטע א' בכוונת המזמין לבצע 60 יח"ד, והיועץ נדרש לתכנן להקמת 60 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן יח"ד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים).

3.2 מובהר כי שכר היועץ ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה (קונבנציונאלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין.

3.3 שכר היועץ כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחין, לרבות נספח ב'.

4. בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף עפ"י דין.

5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא שכל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ הושלמו וכל המסמכים והתוכניות נמסרו למזמין.

מס' חוזה: NT-10-2276CO

תבנית: יועץ בניה ירוקה

סבינו גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גרסה: 0.4

סטטוס:

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 51467553

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

נספח "ה"תשלומי שכר היועץ

1. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב', ב'1 ו- ח' כדלקמן:

בניה ירוקה:

א.	אישור מפרט ירוק	30%
ב.	הוצאת תיק למכון התעדה	30%
ג.	קבלת אישור מקדמי ממכון התעדה – תנאי לקליטת הבקשה להיתר	20%
ד.	אישור שלב א' – קבלת היתר בניה	10%
ה.	אישור שלב ב' – לאחר גמר הפיקוח העליון, המצאת האישורים לאכלוס ואישור עבודות שלב זה ע"י המזמין	10%

תרמי:

א.	לאחר גמר תכנון מוקדם, ואישור שלב עבודות זה ע"י המזמין .	15%
ב.	לאחר גמר התכנון הסופי, אישור שלב זה ע"י המזמין והוצאת היתרי בניה	15%
ג.	לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה ע"י המזמין	50%
ד.	במהלך ביצוע הפיקוח העליון	15%
ה.	לאחר גמר הפיקוח העליון, המצאת האישורים לאכלוס ואישור עבודות שלב זה ע"י המזמין	5%

דוח רוחות ממוחשב:

א.	לאחר הגשת הדוח למזמין	65%
ב.	לאחר קבלת אישור הרשויות	25%
ג.	לאחר גמר הפיקוח העליון, המצאת האישורים לאכלוס ואישור עבודות שלב זה ע"י המזמין	10%

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

טיוטה

סל האל מסימן, 65%
מ. אלו יא. 25%
א. פיוזא אלו 10%

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.

3. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.

4. המזמין ישלם את שכר היועץ תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

NT-10-2276CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גרסה: 0.4

סטוס:

גבעת שמואל החדשה בע"מ

ח.פ. 51467500

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

נספח "ו"

תאריך: 20/08/2023

לכבוד

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו ג', אור יהודה
514677533

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת ESD פיתוח סביבה וקיימות / הפועל בשם חברת ESD פיתוח סביבה וקיימות / המספק שירותים לחברת ESD פיתוח סביבה וקיימות *, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי ESD פיתוח סביבה וקיימות, המבצעת עבורכם תכנון יועץ בניה ירוקה בפרויקט סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל ESD פיתוח סביבה וקיימות עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י ESD פיתוח סביבה וקיימות.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

NT-10-2276CO

מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

ספק:

גרסה: 0.4

טיוטות:

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 514677533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ESD פיתוח סביבה וקיימות

שם: למליך אופמן
 ת.ז: 022331949
 כתובת: גילוי ישרון 10 תל אביב

פיתוח סביבה
 וקיימות כ"מ

*מחק את המיותר

גבעת שמואל החדשה בע"מ
 ת.ב. 511677533

מס' חוזה: NT-10-2276CO

סטטוס:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

גרסה: 0.4

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ספק: ESD פיתוח
 סביבה וקיימות

נספח ז'**מפרט ביטוחי היועץ**

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"). כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנוזקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

פרויקט: סביוני גבעת תבנית: יועץ בניה ירוקה מס' חוזה: NT-10-2276CO

שמואל מגרשים
1006-1007

סביבה וקיימות
פיתוח ESD
גרסה: 0.4

סטטוס:

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 511677522

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

- ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.
- ד. חריג כוונה ואו רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 51157500

NT-10-2276CO מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

סטטוס:

0.4

גרסה:

E&D פיתוח

ספק:

סביבה וקיימות

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיקמסמך זה מהווה השלמה לנספחים ב' ו-ב'1 ואינו גורע מהםבניה ירוקה:

1. מפרט הנחיות לצוות יועצי התכנון והאדריכלים על פי המדרג המאושר.
2. מפרט בניה ירוקה להטמעה במסמכי המכרז לבניה.
3. אוגדן, דוח אקלימי ודוח הסמכה להגשה לבחינת מכון בדיקה מוסמך.
4. מפרט הנחיות לקבלן הבנייה כולל בנושאי ניהול אתר בר קיימא עפ"י דרישות ת"י 5281.
5. אוגדן ביצוע להגשה למכון בדיקה מוסמך לצורך קבלת תעודת גמר.
6. כל תכנית אחרת ו/או פרט אחר ו/או מסמך או חוות דעת אשר יידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת בהתאם לשיקול המנהל.

בידוד תרמי:

1. תכניות של כל מפלס עליהן מסומנים האזורים השונים עם הפניות לפרטי הבידוד התרמי השונים לשם התמצאות.
2. פרטי בידוד תרמי של אלמנטים שונים במבנה - אופקיים ואנכיים לרבות פרטי בידוד גגות, קורות יסוד, קירות, רצפות/תקרות דירות, תפרים אנכיים ואופקיים, מרתפים, חלקי מבנה תת קרקעיים, בורות, תחתית פירי מעליות, רמפות, מדרגות, קירות תומכים, חיבורי רצפות מסתורי כביסה, חצרות, מרפסות ומעברים תת קרקעיים/מתחת למבנה ויח"ד.
3. מטבחים, מעברי צנרת בין קומות/מעברים אופקיים, פרטי-בידוד אלמנטים טרומיים ו/או מתועשים.
4. מפרטים טכניים ליישום פרטי והבידוד התרמי.
5. כתבי כמויות - שיוכנו בחלוקה לפי מפלסים ובחלוקת משנה לפי אזורי פירים בכל מפלס, ואומדן מפורט.
6. כל תכנית אחרת ו/או פרט אחר ו/או מסמך או חוות דעת אשר יידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת בהתאם לשיקול המנהל.
7. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה - לפחות פעם בחודש.
8. מובהר בזאת שהתוכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
9. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין, לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
10. כל המסמכים והתוכניות יערכו בשפה העברית.

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

מס' חוזה: NT-10-2276CO

תבנית: יועץ בניה ירוקה

סבינו גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

EBS פיתוח

סביבה וקיימות

ספק:

גרסה: 0.4

01/000

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 51137755

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה
514677533

(המומין)

אני הח"מ ESD פיתוח סביבה וקיימות לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- גבעת שמואל בקשר עם יעוץ בניה ירוקה, איכות סביבה ותרמי, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

ESD פיתוח סביבה וקיימות

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

NT-10-2276CO מס' חוזה:

תבנית: יעץ בניה ירוקה

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

סטטוס:

0.4

גרסה:

נספח י"ידוגמא לנוסח הצהרת יועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו ג', אור יהודה
514677533

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר גבעת שמואל עפ"י חוזה מיום 20/08/2023 או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבוטאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת היועץ:

ESD פיתוח סביבה וקיימות

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

פיתוח סביבה
וקיימות בע"מ

NT-10-2276CO

מס' חוזה:

תבנית: יועץ בניה ירוקה

סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ESD פיתוח

סביבה וקיימות

ספק:

גרסה: 0.4

סטטוס:

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 514677533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין